广州市花都区“9·20”较大道路交通事故调查报告

2019年9月20日15时05分，一辆轻型仓栅式货车，肇花高速由东往西行驶至158公里200米路段时，与发生故障停放于第二车道一辆重型厢式货车追尾，造成2人当场死亡，1人送院抢救无效死亡，两车不同程度损坏，直接经济损失263.5万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，杨江华副市长批示：“要尽快把此事故教训下发给全市的客货车企业司机，吸取血的教训；公安交警、交通局要加强路面违法车辆的管理，严格执法。”按照国家有关法律法规的规定，2019年9月29日，广州市政府批准成立了由市应急管理局夏帮军副巡视员任组长，市公安局、交通运输局、卫生健康委、应急管理局、总工会有关人员参加的广州市花都区“9·20”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、监管”等关键要素，不断充实加强调查力量，注重发挥各部门职能作用，运用科学手段分析论证，认真负责查清事故情况，坚持调查和整改并重。事故调查组通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

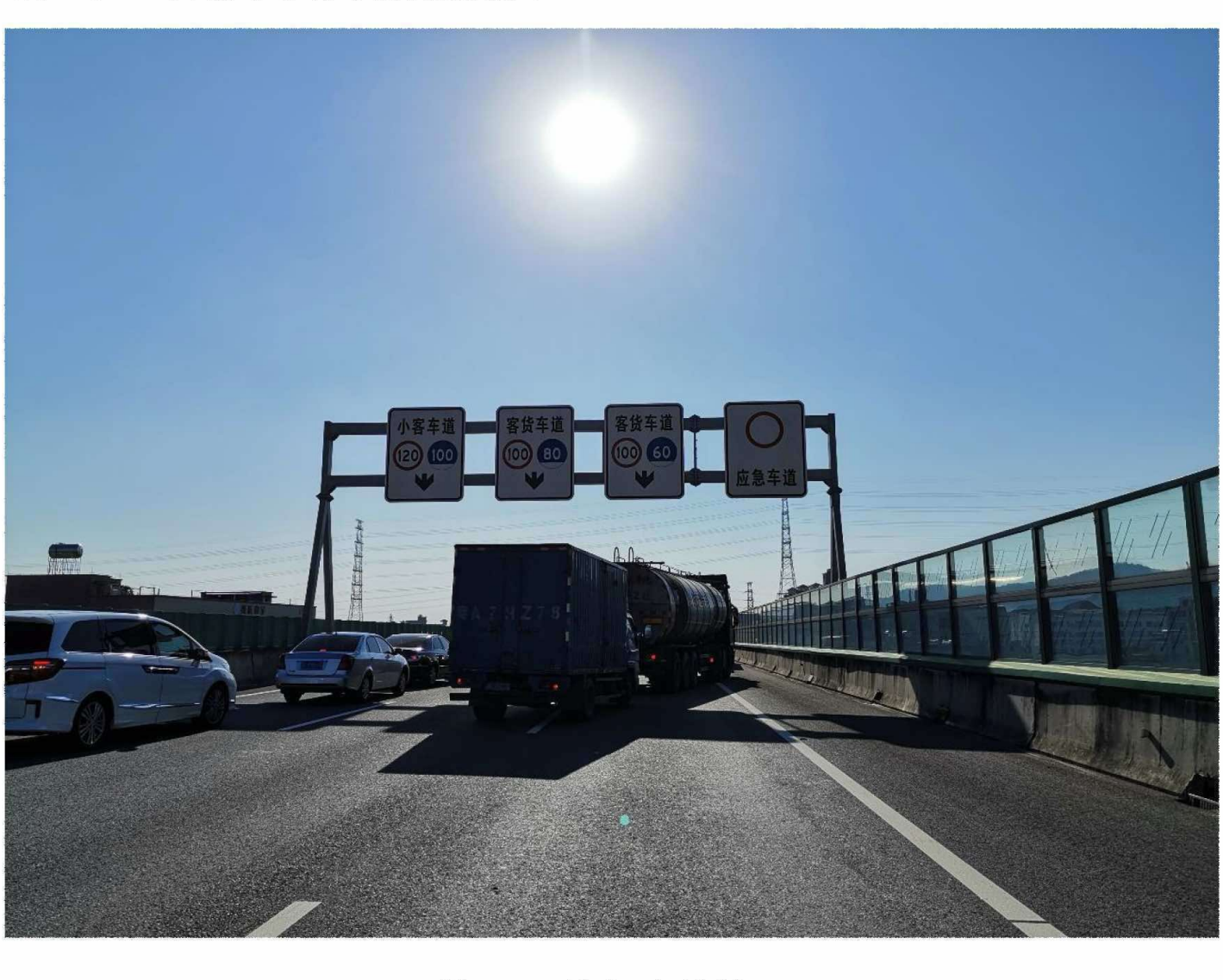
（一）事故发生的经过

2019年9月20日12时左右，韦永知像往常一样，受黄首仁安排，驾驶粤R303B9号轻型仓栅式货车，载500公斤左右的蔬菜，从清远市清新区太平镇出发，前往广州市白云区人和镇的菜场，14时左右到达目的地，卸货后搭载杨仕清一起返回清远。

15时05分，韦永知驾车，沿珠三角环线肇花高速由东往西行驶至158公里200米路段时，适遇安进荣驾驶粤AAY143号重型厢式货车发生故障停放于第二车道（从中心护栏数起），由于韦永知未按照操作规范安全驾驶，致使粤R303B9号轻型仓栅式货车碰撞未及时撤离到右侧应急车道的安进荣后，再碰撞粤AAY143号重型厢式货车尾部，造成安进荣和粤R303B9号轻型仓栅式货车乘车人员杨仕清当场死亡，韦永知送院抢救无效于2019年9月22日死亡。

（二）事发道路情况

事故现场位于珠三角环线肇花高速外侧158公里200米处，属高架路段，呈东西走向，中心水泥护栏隔离，路面平直完好干燥。事故现场道路单向设3条机动车道，一条应急车道，并设置分道线，事发路段货车限制最高速度100公里/小时。事发路段以东约1公里处有视频监控。

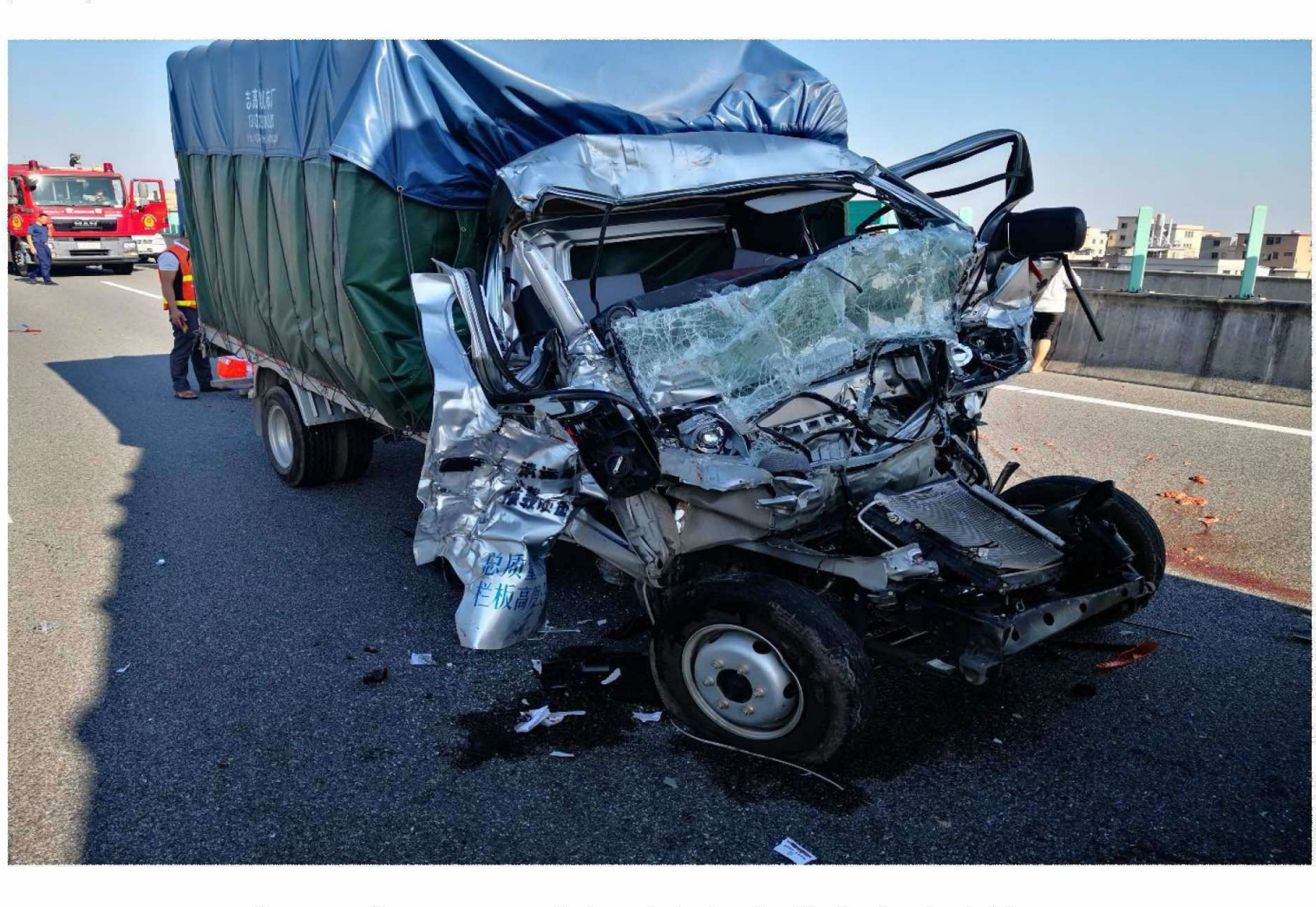


图示　事发路段情况

（三）事故车辆情况

1.粤R303B9号轻型仓栅式货车，机动车所有人：黄首仁，登记地址：广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村委会华封村31号。检验有效期至2020年07月31日。交强险保险公司：天安财产保险股份有限公司，保险凭证号：6303630080120190002848，有效期至2020年07月24日，商业险保险公司：天安财产保险股份有限公司；保险凭证号：6303630080820190002578，有效期至2020年07月24日。

经检验，粤R303B9号轻型仓栅式货车转向性能合格、制动性能合格，事发时的车速为82.4km/h。事故现场未见明显制动痕迹。

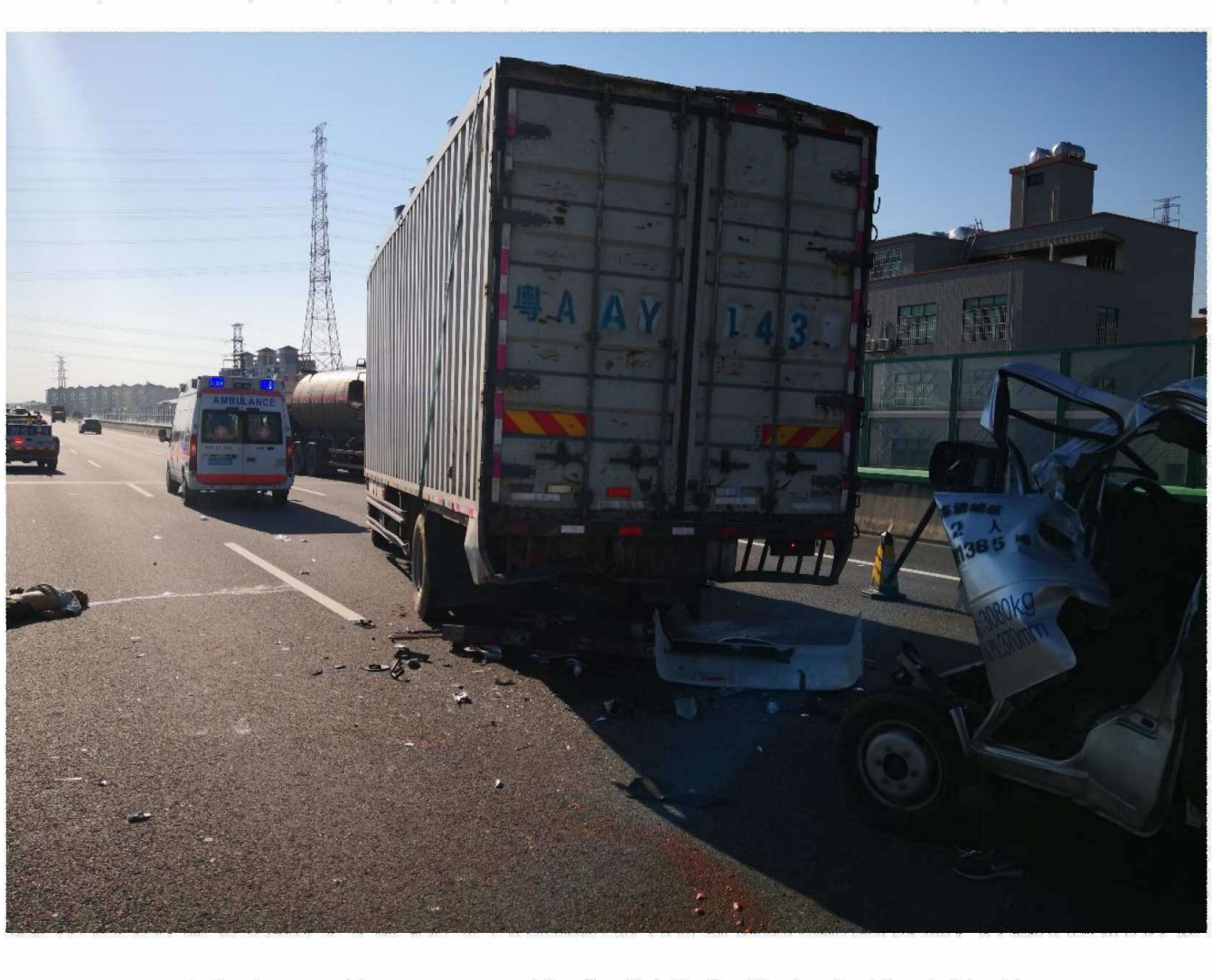


图示　粤R303B9号轻型仓栅式货车事故后情况

2.粤AAY143号重型厢式货车，机动车所有人：广州市良益道路运输有限公司，登记地址：广州市增城区仙村镇仙村大道1号之一，检验有效期至2020年07月31日。交强险保险公司：鼎和财产保险股份有限公司，保险凭证号：210010020191101005428，有效期至2020年07月07日；商业险保险公司：鼎和财产保险股份有限公司，保险凭证号：210010020191206003980，有效期至2020年06月07日。

经调查，粤AAY143号重型厢式货车的实际控制人为安进荣，其于2017年5月购得该车后，变相挂靠在广州市良益道路运输有限公司，合同显示，每年的管理费为1200元，平时的日常检验维修和业务工作，主要由安进荣自行联系安排。

经检验，粤AAY143号重型厢式货车灯光性能不合格、后下部防护装置无法确定、车辆传动轴松脱、载物无超限，事发时处于静止状态，事故警告标志摆放在车后方约100米处。



图示　粤AAY143号重型厢式货车事故后情况

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2人当场死亡、1人经抢救无效死亡，两车受损。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失为263.5万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

2019年9月20日15时10分，市公安交警高速公路一大队分控中心接110指挥中心“肇花高速往肇庆方向刚过六花岗出口路口几百米发生大货车与小货车相撞交通事故，1人被抛出车外已死亡，有2人被困车辆驾驶室”警情后，立即指派辖区民警及事故民警赶赴现场处置，并通知辖区路政、拯救人员到场处置。

20日15时29分民警到达现场，在做好现场防护。

15时34分120急救人员到达现场。

15时35分120急救人员证实现场一人（粤AAY143驾驶员安进荣）死亡，现场还有2人被困。

15时45分119消防救援人员到达现场并开展施救工作。

15时52分，高速一大队将事故信息初报书面上报交警支队。

16时20分被困人员被119救出，其中1名伤者（粤R303B9驾驶员韦永知）送往花都区人民医院抢救。

16时23分经120急救人员证实现场共有2人死亡（粤R303B9乘客杨仕清死亡）。

16时28分，　公安110电话向花都区应急局报，位于肇花高速六花岗往肇庆方向发生一起小货车追尾大货车交通事故，造成2人死亡1人受伤，伤者已送往花都人民医院治疗。

17时01分，高速一大队将事故续报支队指挥中心。

17时06分，花都区应急局将事故情况书面报市应急管理局值班室。

17时许，交警支队王晓东支队长到现场处置。周远帆政委、林德荣副支队长到支队指挥中心进行调度指挥。

18时50分事故清场完毕。

（二）医疗救治情况

受伤人员韦永知被就近送往花都区人民医院抢救后，花都区人民医院启动绿色救援通道，交警支队谭剑海副支队长带领侦查，高速一大队、花都大队相关领导到花都区人民医院协调伤者抢救工作。公安交警安排警力每天24小时在医院轮值对伤者进行看护，协调医院全力救治伤者。由于伤势过重，重伤人员韦永知经抢救无效于9月22日死亡。

（三）应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门，应急消防部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，评价为良好等次。

三、事故原因及性质

根据事故调查组调查认定，事故原因如下：

（一）事故直接原因

韦永知驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1. 安进荣驾驶灯光性能不合格的机动车在高速公路发生故障时，未将警告标志设置在故障车来车方向一百五十米以外且车上人员未迅速转移到右侧的应急车道内，是事故发生的间接原因之一。

2. 粤R303B9号轻型仓栅式货车车主黄首仁，未对从业人员进行安全教育并如实记录，安排司机工作时间不科学（中午时段），是事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

调查认定，**广州市花都区“9·20”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。**

四、事故相关单位及个人情况

（一）涉事企业经营活动情况

1.相关涉事企业基本情况

广州市良益道路运输有限公司，持有广州市增城区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440183076512395U；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：广州市增城区仙村镇仙村大道1号之一；法定代表人：张启光；注册资本：壹仟万元（人民币）；成立日期：2013年8月16日；营业期限：2013年8月16日至长期；经营范围：道路运输业；取得广州市增城区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可（穗）字440100107776号；许可范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；有效期至2020年06月30日。

2.事故车辆日常经营管理情况

（1）粤R303B9号轻型仓栅式货车是黄首仁于2019年7月24日交首付款20000，贷款51000元购得，并以每月5000元的工资聘请专职司机韦永知驾驶，负责运送蔬菜，正常情况每天一次往返清远和广州，均为中午12时左右从清远出发。车辆日常主要由司机韦永知自行管理。

（2）粤AAY143号重型厢式货车，机动车所有人：广州市良益道路运输有限公司，实际车主是安进荣，安进荣与广州市良益道路运输有限公司于2017年5月签订有合同书，约定每年管理费1200元，合同约定安进荣自寻营运出路自负盈亏。

（二）当事人情况

1.韦永知，男，38岁，粤R303B9号轻型仓栅式货车驾驶员，壮族，登记住址：广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇省洞村委会苍茂村16号，准驾车型B2，有效期至2028年07月31日，事故中死亡。安进荣血液中未检出酒精成分。

2.安进荣，男，53岁，粤AAY143号重型厢式货车驾驶员，汉族，登记住址：四川省岳池县石鼓乡石鼓铺村2组9号，准驾车型B2，有效期至2027年06月09日，事故中死亡。

3.杨仕清，男，53岁，壮族，住址：广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇三才村委会班管村48号，粤R303B9号轻型仓栅式货车乘坐人员，事故中死亡。

4.黄首仁，男，38岁，壮族，住址：广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村委会华封村，粤R303B9号轻型仓栅式货车登记车主。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关人员的追责建议（2人）

1.韦永知，肇事车辆（粤R303B9号）的司机，驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶①，致使追尾造成事故，对事故的发生负有责任②，涉嫌交通肇事罪，因在事故中死亡，不予追究刑事责任。

2.黄首仁，肇事车辆（粤R303B9号）登记车主，聘请专职司机构成事实雇佣关系，从事生产经营活动，但未履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责①，导致事故发生，对事故发生负有责任，涉嫌刑事犯罪，建议公安机关依法追究其刑事责任。

3.安进荣，追尾车辆粤AAY143号重型厢式货车司机，驾驶灯光性能不合格的机动车在高速公路发生故障时，未将警告标志设置在故障车来车方向一百五十米以外且车上人员未迅速转移到右侧的应急车道内，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条②、第六十八条第一款③之规定。因在事故中死亡，不予追究行政责任。

（二）行政处罚建议

广州市良益道路运输有限公司，被追尾车辆粤AAY143号重型厢式货车登记所有人，对公司名下车辆缺乏有效的管理，公司未按规定设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员①，建议由广州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条②给予行政处罚。

六、事故主要教训

该起事故虽然是由驾驶员的不当操作造成的事故，但是通过该起事故的调查，事故调查组也发现了一些值得汲取教训。

（一）高速公路上出现车辆故障时处置不当现象还很普遍。据交警部门调查70%以上司机都不能正确摆放故障车警告标志牌，在高速公路发生故障时，打开双闪后，要在来车方向150米外与车外侧平行位置设置好故障车警告标志牌，这样才能安全排除故障或等待救助。本起事故中，前车司机未能按规范摆放警示牌，也未撤离至安全区域等待救援，造成了事故的发生，教训深刻。

（二）驾驶员开车时间安排不合理。本起事故中，后车驾驶员，每天中午12点左右安排往返清远到广州送菜，中午时段是一天中最容易犯困、易疲劳的时段，司机的注意力下降、反应时间变长、操作不规范。各生产经营单位，应当科学合理安排作业时间，尤其是车辆驾驶人员，应主动避开生理疲劳期，如遇特殊情况，则应调整人体生物钟，从人体科学上预防事故的发生。

（三）物流行业的变相挂靠经营给安全管理带来了挑战。当前货运行业变相挂靠经营现象突出，部分货运企业存在只收费不管理的情况，货运司机的管理和货运车辆的技术状况全由车辆经营人自行掌握，由此带来的安全管理风险陡增。如何有效督促货运企业履行安全生产主体责任，避免类似事故的发生，需要行业主管部门制定有效措施。

七、事故防范措施建议

该起事故是一起由于驾驶员处置不当引起的生产经营性较大道路交通责任事故，在事故中暴露的教训极为典型，为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止发生同类事故和问题，事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）加强对运输企业的源头管理。市交通运输局要督促运输企业落实安全生产主体责任，定期对车辆进行安全检查及保养维护，严防“病车上路”；加强对驾驶人的安全警示教育及车辆发生故障后的规范操作安全防护培训，提高安全行车、防护意识及应急处置能力。

（二）属地相关部门严格行业监管。请增城区政府督促行业主管部门深入企业检查违规挂靠、挂而不管等安全管理漏洞，加强对事故相关企业的行业监管，对企业存在的问题要及时纠正、严格执法。在所属区域开展专项清理清查，全面排查客、货运企业的变相挂靠行为，严格落实企业对驾驶人员和车辆的管理，杜绝“漏网之鱼”。

（三）严格落实路警联勤机制。全市各高速公路业主单位要根据《广东省高速公路交通安全管理联勤机制（试行）》要求，按照“信息共享、勤务联合、应急联动、执法互补”的原则，联合辖区交警部门认真落实路警联勤机制充分发挥“执法互补”作用主动落实安全主体责任。对发现路上的故障车辆，要想方设法，快速处理，避免发生次生事故。交警部门应加强对道路信息的分析研判，利用研判信息加强对重点路段、重点时段的交通管理工作。并结合研判结果对疲劳驾驶、重点车辆和重点违法开展专项打击。

（四）做好道路交通安全宣传工作。交通运输管理部门和公安交警部门要组织高速业主单位依托高速公路服务区、收费站、电子播报屏等载体，播放或悬挂宣传标语，循环播放疲劳驾驶、酒后驾驶、车辆超载超员、交通肇事等典型案例，通过一系列的宣传教育手段，警醒驾驶人尤其是小型运输车辆驾驶人增强“安全出行、文明驾驶”的安全意识；通过宣传教育，提升驾驶人应急处置和避险能力。

---

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条　机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。

②《刑法》第一百三十三条　违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第十八条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

②《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条　驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

③《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条　机动车在高速公路上发生故障时，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并且迅速报警。机动车在高速公路上发生故障或者交通事故，无法正常行驶的，应当由救援车、清障车拖曳、牵引。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

②《中华人民共和国安全生产法》第九十四条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；